Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0000.25.012630-7/001	**Númeração**	5037071-
Relator:	Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier		
Relator do Acordão:	Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier		
Data do Julgamento:	27/05/2025		
Data da Publicação:	28/05/2025		

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANOS DECORRENTES DE OBRA EM IMÓVEL VIZINHO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO. TUTELA ANTECIPADA CONVERTIDA EM DEFINITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROSSEGUIMENTO DAS OBRAS CONDICIONADO À REGULARIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por sociedade responsável por construção em lote vizinho ao imóvel do autor, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, diante de danos estruturais causados por movimentação de terra e ausência de medidas de contenção adequadas.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em: (i) verificar a legalidade da conversão da tutela antecipada em definitiva, diante da alegação de cumprimento da obrigação; (ii) aferir a existência de elementos probatórios aptos a justificar a condenação por danos morais; (iii) discutir a possibilidade de prosseguimento das obras mediante regularização técnica e administrativa.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil decorre da constatação pericial de recalque do solo e fissuras em áreas do imóvel do autor, decorrentes de escavações realizadas sem projeto, sem acompanhamento técnico e sem alvará.

4. A prova dos autos, incluindo relatório da Defesa Civil e fiscalizações municipais, comprova o nexo de causalidade entre a atividade da ré e os danos materiais suportados pelo autor, não sendo suficiente o argumento de que os impactos foram superficiais.

5. A tutela antecipada concedida para paralisação da obra e execução de contenção foi confirmada pela sentença, sendo legítima a conversão em definitiva, diante da confirmação dos danos e do risco à segurança.

6. A indenização por danos morais encontra respaldo na aflição e insegurança enfrentadas pelo autor em razão da instabilidade do imóvel, sendo proporcional o valor arbitrado, diante da gravidade do risco à integridade física e do descumprimento reiterado de normas administrativas.

7. Contudo, viável o parcial provimento do recurso para condicionar eventual prosseguimento da obra à regularização da situação perante os órgãos competentes, mediante apresentação de responsável técnico, alvará de construção, projeto arquitetônico e laudo de estabilidade atualizados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A execução de obras em imóvel vizinho que, por ausência de medidas técnicas adequadas, resulta em danos materiais a propriedade lindeira, enseja a responsabilização por ato ilícito e obriga à reparação integral.

2. A conversão da tutela de urgência em definitiva é legítima quando os elementos probatórios confirmam a persistência do risco que a motivou.

3. A indenização por danos morais é cabível quando comprovada a violação à segurança e tranquilidade do morador em razão de atividade imprudente da parte ré.

4. O prosseguimento de obra paralisada por ordem judicial pode ser admitido desde que atendidas todas as exigências técnicas e administrativas necessárias à preservação da segurança dos imóveis lindeiros.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 1.277, 1.299 e 1.311; CPC, arts. 300 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 25/08/2009; TJMG, Apelação Cível 1.0024.11.293268-5/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 03/10/2017.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0000.25.012630-7/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE(S): VOLGEN HOSPITALAR LTDA - ME - APELADO(A)(S): EVANDRO FAVARINI - INTERESSADO(S): ELTON MOSCHIONI

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 18ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em REJEITARAM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSO.

.

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER

RELATOR

DES. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER (RELATOR)

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta por VOLGEN HOSPITALAR LTDA., contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por EVANDRO FAVARINI, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

III - DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por Evandro Favarini em desfavor de Volgen Hospitalar Ltda. - ME, para: (a) ratificar a tutela de urgência outrora concedida, tornando definitiva a paralisação das obras do imóvel da demandada e a obrigação da ré na execução de obras de contenção necessárias à preservação do imóvel do autor; (b) condenar a demandada ao pagamento de indenização material ao demandante, a ser apurada oportunamente, em liquidação de sentença, por arbitramento, cujo valor deverá ser corrigido pela Tabela da CGJ/MG(Súmula 362, do STJ)e acrescido de juros, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data dos fatos. A correção estabelecida deverá ser considerada até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, entretanto, sobre a condenação incidirá atualização monetária pelo IPCA (na forma do parágrafo único

do art. 389, do CC, com redação que lhe foi dada pela Lei n.º 14.905/2024) e juros de mora, aplicando-se à metodologia de cálculo tudo quanto dispõem os §§1ºa 3º do art. 406,comnovaredação legal, dada pela Lei n.º 14.905/2024; (c) impor à ré o pagamento de indenização moral, no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo IPCA (na forma do parágrafo único do art. 389, do CC, com redação que lhe foi dada pela Lei n.º 14.905/2024), a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso. O cálculo dos juros ora estabelecidos também deverá ser considerado até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, entretanto, sobre a condenação incidirão juros de mora aplicando-se à metodologia de cálculo tudo quanto dispõem os §§1ºa 3º do art. 406, com nova redação legal, dada pela Lei n.º 14.905/2024. Fica julgado o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em vista desta decisão, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, que fixo em15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º, do CPC). P. R. I. Lílian Bastos de Paula, Juíza de Direito.

Em suas razões, doc. 219, a apelante afirma que que a sentença deixou de considerar elementos técnicos fundamentais ao deslinde da controvérsia, como o laudo de seu assistente técnico, o parecer da Defesa Civil e a própria perícia oficial, a qual, segundo alega, não apontou comprometimento estrutural da residência do autor, mas apenas trincas e rachaduras superficiais no muro e áreas laterais, sem afetar a habitabilidade do imóvel. Alega, ainda, que a desocupação do imóvel foi temporária e motivada por cautela da Defesa Civil, tendo (a própria ré) arcado com os custos de hospedagem. Sustenta, ademais, que os documentos e provas apresentados não foram devidamente considerados, em especial os que atestam a conformidade técnica e legal da obra, inclusive antes da concessão da liminar. As razões recursais também apontam erro de julgamento por parte da Magistrada sentenciante ao fundamentar sua decisão exclusivamente em relatório de fiscalização inicial da PMBH, sem apreciar as provas produzidas ao longo da instrução, o que teria resultado em motivação

deficiente e descompassada com o conjunto probatório dos autos. Defende que a regulação das relações de vizinhança visa conciliar o exercício do direito de propriedade com a necessidade de convivência social ordenada, restringindo os excessos no uso da coisa e evitando que o exercício de um direito resulte em ofensa injustificada ao direito de outrem. Sustenta que é imprescindível distinguir incômodos toleráveis e de curta duração daqueles que efetivamente configuram abuso, conforme previsto no art. 1.277 do Código Civil. Nesse sentido, é assente na doutrina e na jurisprudência que meros dissabores, desconfortos esporádicos ou perturbações sem gravidade não ensejam, por si sós, reparação por dano moral. Reportam que, que na hipótese dos autos, não se comprovou ofensa à integridade psíquica, honra, imagem ou privacidade da parte autora que justificasse o arbitramento de danos morais em valor elevado, como o deferido na sentença. Propugna que, embora a parte autora tenha relatado receio em relação à segurança de seu imóvel, é fato incontroverso que a ocupação do bem nunca foi descontinuada. Ainda, a obra vizinha, objeto da controvérsia, foi posteriormente autorizada por alvará municipal, expedido após apresentação de responsável técnico, o qual atestou a ausência de risco de desabamento ou prejuízo estrutural ao imóvel da parte autora. Pondera que a alegação de "risco de morte" tampouco encontra amparo probatório nos autos, tratando-se de argumento retórico dissociado de comprovação técnica. Diz que a doutrina é uníssona ao exigir demonstração clara e objetiva dos efeitos negativos causados ao ofendido. Não sendo esse o caso, deve ser reformada a sentença que acolheu pretensão indenizatória sem o necessário lastro probatório. Com base na prova pericial produzida, verifica-se que os danos observados no imóvel da parte autora consistem em trincas de pequena monta no muro divisório, recalque e abatimento do piso em áreas externas. Não se demonstrou, contudo, qualquer comprometimento da estrutura da edificação, tampouco a existência de risco iminente à sua habitabilidade ou segurança. Tal constatação conduz, inevitavelmente, à conclusão de que o dissabor enfrentado, embora compreensível, não ultrapassa os limites do razoável no convívio entre vizinhos, não autorizando reparação por dano extrapatrimonial. O abalo emocional, no caso, é insuficiente para

vulnerar bens da personalidade. Ademais, não há como inviabilizar a continuidade das atividades da parte ré, a qual, conforme consta, obteve regular autorização para prosseguir com a obra, tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação de fazer anteriormente imposta por meio da medida liminar. Pelas razões expostas, pugna-se pela reforma da sentença nos seguintes termos: (i) para revogar a conversão da tutela liminar em definitiva, por exaurimento de sua finalidade ou pelo cumprimento da obrigação de fazer; (ii) para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade e do valor excessivo arbitrado. Subsidiariamente, acaso não acolhidas as teses acima, requer-se a conversão do julgamento em diligência, nos termos do art. 938, §3º, do CPC, com retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja complementada a perícia técnica, inclusive com nova formulação de quesitos por este órgão julgador ou pelas partes, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Foram apresentadas contrarrazões, doc. 223, com preliminar de ausência de interesse processual e pedido de condenação da contraparte nas penas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Houve submissão ao contraditório das matérias suscitadas preliminarmente em doc. 223, e, também, do documento que integra o doc. 224.

É o relatório.

Conheço do recurso, presentes os requisitos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A respeito do interesse de agir, leciona Humberto Theodoro Júnior:

"O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter através do processo a proteção ao interesse

substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais. Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares). Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. O interesse processual, a um só tempo, haverá de traduzir-se numa relação de necessidade também numa relação de adequação do provimento postulado, diante do conflito de direito material trazido à solução judicial. Mesmo que a parte esteja na iminência de sofrer um dano em seu interesse material, não se pode dizer que exista interessa processual, se aquilo que se reclama do órgão judicial não será útil juridicamente para evitar a temida lesão. É preciso sempre que o pedido apresentado ao juiz traduza formulação adequada à satisfação do interesse contrariado, não atendido, ou tornado incerto." (in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 65-66).

Fredie Didier Jr. acrescenta que "o exame da necessidade da jurisdição fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser encarada como última forma de solução de conflito. Esse pensamento só é correto, entretanto, para as situações em que se pretende exercitar, pelo processo, direito a uma prestação (obrigacionais, reais e personalíssimos), pois há a possibilidade de cumprimento espontâneo da prestação" (in, Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 12ª ed., Editora Podivm, p. 212).

Considerando o binômio necessidade/utilidade, afere-se da doutrina que a utilidade se sustenta na possibilidade de a ação judicial propiciar ao postulante um resultado útil, e, por seu turno, a necessidade deriva da constatação de que o processo compreende a única forma de solução do conflito.

No caso em apreço, é nítido o interesse processual da parte que discute obrigação de fazer e pedidos indenizatórios por decorrência de prejuízos envolvendo imóveis lindeiros, sob o prisma do direito de vizinhança.

Nestes termos, REJEITO a preliminar de ausência de interesse processual.

DO MÉRITO

Sobre o Direito de Vizinhança, os arts. 1.299 e 1.311, do Código Civil, são taxativos:

Art. 1.299. O proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos.

Art. 1.311. Não é permitida a execução de qualquer obra ou serviço suscetível de provar desmoronamento ou deslocação de terra, ou que comprometa a segurança do prédio vizinho, senão após haverem sido feitas as obras acautelatórias.

Cinge-se a controvérsia à análise da responsabilidade pelos danos ocorridos no imóvel do autor/apelado no período de desaterramento do lote vizinho, de propriedade da parte ré/apelante, que estava sendo preparado para o início de uma construção.

É fato inconteste que as obras de desaterramento no imóvel da Rua Lírio Montanhês, nº 88, Havaí, nesta Capital, CEP: 30555-180, causaram trincas e rebaixamentos no imóvel do apelado, culminando em sua interdição temporária pela Defesa Civil.

Conforme RELATÓRIO DE AÇÕES FISCAIS da lavra do Coordenador de Fiscalização da Regional Oeste, Leonardo Cardoso, BM 79980-0, este profissional teria sido acionado pela Defesa Civil e, chagando ao imóvel - cuja obra inclusive já havia sido embargada anteriormente - constatou que a VOLGEN HOSPITALAR LTDA. prosseguia com a movimentação de terras desprovida de responsável técnico, de projeto arquitetônico, de alvará de construção e de laudo técnico de risco e estabilidade do imóvel. Naquele ato administrativo, realizado em 10/02/2021, determinou-se a imediata paralização das obras.

A 'NOTIFICAÇÃO DE RISCO' da DEFESA CIVIL reporta o desabamento parcial de muro divisório por conta de escavações em obra civil, determinando uma sequência de procedimentos para regularização da obra.

Naquela notificação, a apelante foi cientificada do risco de:

- EXPOR A PRÓPRIA VIDA E DE DEMAIS FAMILIARES E/OU TERCEIROS A RISCO DE MORTE;

- DANIFICAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PRÓPRIO IMÓVEL E/OU IMÓVEL VIZINHO;

- DESABAMENTO OU TOMBAMENTO DE MURO;

- DESLIZAMENTO DE ENCOSTA / TALUDE;

Em sede de tutela antecipada, doc. 23, o douto juízo 'a quo' assim determinou:

Com tais fundamentos, presentes os requisitos do art. 300, do CPC, DEFIRO a tutela de urgência, ao menos em sede plantão judiciário, constante na "(...) paralisação imediata da obra, autorizando apenas obras emergenciais, de contenção do terreno do Autor, para evitar maiores prejuízos e danos (...)"

No que toca à confirmação da tutela antecipada, trata-se de corolário lógico da procedência dos pedidos, não havendo como, nesta fase, confirmar a efetiva garantia de estabilidade e segurança do imóvel do apelado.

Demais disso, com a superação de todos os entraves administrativos encontrados pela municipalidade e pela Defesa Civil e o adequado acautelamento dos riscos ao imóvel confrontante, nada impedirá o prosseguimento dos trabalhos.

Portanto, neste capítulo, o recurso será parcialmente provido apenas para que fique esclarecido que a liberação judicial para a continuidade das obras está condicionada à apresentação de responsável técnico, de projeto arquitetônico, de alvará de construção e de laudo técnico de risco e estabilidade do imóvel devidamente atualizados, com o cumprimento de todas as exigências legais e administrativas relacionadas à construção.

No que toca à responsabilidade civil por ato ilícito, prescreve o art. 186 do CC/2002: "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Por seu turno, dispõe o art. 927 do mesmo Diploma Legal: "aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Para se analisar o dever de indenizar, devem estar presentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), conforme esclarece Antônio Lindbergh C. Montenegro:

"a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil" (aut. menc., "Ressarcimento de Dano", Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, pág. 13).

Por outro lado, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Quanto à reparação integral dos danos provocados no imóvel do apelado - consubstanciados no recalque, abatimento do piso do corredor e algumas trincas no muro divisório lateral e de fundo -, vê-se que a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, haja vista a ordem de liquidação por arbitramento dos valores necessários à reparação civil. Sendo assim, tais obras, agora sob a responsabilidade do apelado e que aguardam apenas a liquidação para apuração do montante devido pela apelante, poderão ser realizadas em um segundo momento (se acaso já não tenham sido efetuadas), já que não possuem dependência direta com a instabilidade do terreno gerada pelas escavações precipitadas.

Quanto à responsabilidade civil, são as conclusões da perícia:

"O recalque, o abatimento do piso do corredor e algumas trincas no

muro divisório lateral entre autor e réu são decorrentes do alívio de tensão do solo provocado pela escavação realizada no imóvel do réu antes das obras de contenção." 10 - Conclusão - Laudo Pericial.

Portanto, a despeito da confirmação de que o imóvel não se tornou inabitável, é evidente, pela prova pericial, que a apelante deu causa aos prejuízos materiais do apelado (recalque, abatimento do piso do corredor e trincas no muro divisório lateral entre autor e réu), os quais devem ser reparados, arts. 186 e 927, do Código Civil.

Logo, deve ser mantida a sentença também nesse ponto.

No que tange ao dano moral, sua ocorrência pressupõe ofensa aos direitos da personalidade da parte ofendida (nome, honra, imagem, integridade física e psicológica, entre outros) e, para que fique caracterizado, é necessário que o ato ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio, causando-lhe dano.

Portanto, o julgador não pode ter como parâmetro para averiguar a ocorrência de dano moral, pessoa extremamente insensível, indiferente, ou aquela que possua melindre exacerbado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a apelante realizou, de forma imprudente e irregular, escavações em seu terreno, gerando grande apreensão no vizinho - ora apelado - que viu surgirem rachaduras e abaulamentos em seu imóvel residencial, sendo obrigado pela Defesa Civil a abandonar temporariamente o bem, isto no período crítico da Pandemia do COVID-19.

Nesse contexto, restou demonstrado que as circunstâncias narradas geraram um efetivo abalo moral no apelado, ou seja, com força suficiente para afetar seu equilíbrio ou integridade emocional, intelectual ou física, especialmente pelo sofrimento de ter que deixar sua casa abruptamente, sem sequer saber se o imóvel permaneceria

de pé, expondo-se ainda mais aos riscos de contágio do COVID-19.

No tocante ao quantum, para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização deve ser arbitrada com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que seu valor não esteja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a fixação da indenização em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se justa e razoável à reparação dos danos suportados pelo apelado, sem implicar enriquecimento sem causa, bem como mantém o caráter pedagógico/repressivo na medida, especialmente considerando a total imprudência da apelada quanto aos projetos e licenças para a realização de obra civil com a devida segurança aos vizinhos e trabalhadores.

Quanto ao pedido recursal sucessivo voltado à complementação da perícia, este não procede, pois os trabalhos foram entregues de forma bastante técnica e exauriram os questionamentos relativos à obra. Não se pode perder de vista que o julgador é o verdadeiro destinatário da prova, a qual visa a formação do seu convencimento. Cabe a ele, portanto, avaliar a necessidade de produção de cada um dos meios probatórios postulados pelas partes, indeferindo aqueles que se revelarem desnecessários, sob pena de se atentar contra os princípios da celeridade e economia processual, onerando, injustificadamente, o trâmite processual.

Neste sentido o art. 370, do Código de Processo Civil:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Quanto à litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, não se vislumbram os requisitos para a sua configuração, estando a lide dentro dos limites dos direitos de ação e de defesa constitucionalmente assegurados.

Consequentemente, o recurso será parcialmente provido apenas para estabelecer os parâmetros da retomada da obra depois de confirmada em sentença a tutela antecipada que sobrestou os trabalhos no local.

Ante o exposto, REJEITO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para, não obstante a confirmação dos efeitos da tutela antecipada, definir que a continuidade das obras está condicionada à apresentação de responsável técnico capacitado, de projeto arquitetônico, de alvará de construção e de laudo técnico de risco e estabilidade do imóvel devidamente atualizados, com o cumprimento de todas as exigências legais e administrativas relacionadas à construção.

Diante da sucumbência recursal mínima - e pelo tópico recursal não cuidar propriamente de sucumbência da parte contrária -, custas recursais integralmente pelo apelante e deixo de majorar honorários sucumbenciais em face do Tema nº. 1.059/STJ.

DES. HABIB FELIPPE JABOUR - De acordo com o(a) Relator(a).

JD.(CONVOCADO) SIDNEI PONCE - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "REJEITARAM PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E, NO MÉRITO, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSO"